

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«УНИВЕРСИТЕТ ЦИФРОВОЙ ПОЛИЦИИ»
по профилю «Обществознание»

ПРОЕКТ

По произведению:
«Муха-цокотуха»

Тема проекта:
«Квалификация преступления и проблема самоуправства в сказке "Муха-Цокотуха": уголовно-правовой и социальный аспекты»

Выполнил:

Фамилия: *Коробейникова*
Имя: *Анастасия*
Отчество: *Максимовна*
Школа: *МОУ Гимназия №7*
Класс/курс: *11*

Москва 2026

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические основы исследования	4
1.1. Понятие правонарушения и состава преступления в уголовном праве РФ.....	4
1.2. Социальные регуляторы: соотношение права, морали и обычая	5
1.3. Правовой нигилизм как социальное явление: причины и формы проявления.....	6
Глава 2. Правовой анализ сюжета «Мухи-Цокотухи».....	6
2.1. Квалификация действий «Старичка-Паучка»	6
2.2. Правовая оценка поведения гостей	7
2.3. Гражданско-правовая оценка находки.....	8
Глава 3. Проблема восстановления справедливости в условиях отсутствия правоохранительной системы	9
3.1. Образ Комара как правоприменителя.....	9
3.2. Социальные предпосылки самоуправства	10
Глава 4. Авторская позиция и ценностные ориентиры.....	11
4.1. Отношение К.И. Чуковского к праву и справедливости	11
4.2. Ценностные ориентиры	12
Заключение.....	13
Список литературы.....	15

Введение

Сказка Корнея Ивановича Чуковского «Муха-Цокотуха» знакома каждому человеку с раннего детства. В массовом сознании это веселое стихотворение о чаепитии, именинах и чудесном спасении главной героини от злодея-паука. Однако это произведение можно изучить как модель чрезвычайной ситуации. В ней ярко прослеживаются проблемы работы социальных институтов, пробелы в обеспечении безопасности и низкая правовая культура.

Актуальность проекта: в современном обществе возрастает потребность в правовой грамотности и понимании механизмов работы государства. Исследование художественных произведений с позиций обществознания позволяет по-новому взглянуть на знакомые тексты и развивает критическое мышление. Особую остроту сохраняют проблемы самоуправства, правового нигилизма и бездействия власти, с которыми граждане сталкиваются и сегодня. Анализ сказки «Муха-Цокотуха» как модели чрезвычайной ситуации, отражающей дисфункцию социальных институтов и низкую правовую культуру, представляет в этой связи несомненный интерес.

Краткое содержание проекта: Проект посвящен комплексному анализу сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» с позиций обществознания и юриспруденции. В работе дается правовая квалификация действий персонажей на основе действующего законодательства РФ, анализируется поведение социальных групп, исследуется проблема отсутствия правоохранительной системы и делаются выводы о ценности правового порядка.

Цель проекта: выявить в сказочном сюжете «Мухи-Цокотухи» элементы правовой действительности: от классификации преступления до анализа «силового» вмешательства как крайней меры восстановления справедливости.

Задачи проекта:

1. Квалифицировать противоправные действия, описанные в сюжете произведения, на основе действующего Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Проанализировать бездействие очевидцев происшествия с точки зрения наличия в нем состава правонарушения и проявлений правового нигилизма.
3. Оценить правомерность вмешательства третьего лица в конфликт, разграничив понятия необходимой обороны и самоуправства.
4. Дать правовую оценку действиям лица, распорядившегося найденным имуществом, на основе гражданского законодательства.
5. Сформулировать вывод о соотношении моральной справедливости и юридической законности, обосновав ценность правового порядка как социального института.

Глава 1. Теоретические основы исследования**1.1. Понятие правонарушения и состава преступления в уголовном праве РФ**

Для правового анализа художественного произведения необходимо четко определить ключевые понятия, используемые в юриспруденции.

Правонарушение — это общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), которое противоречит нормам права и наносит вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность. Правонарушения делятся на проступки (менее опасные) и преступления.

Преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (ст. 14

УК РФ). Для признания деяния преступлением необходимо наличие **состава преступления**, который включает четыре элемента:

Объект преступления — то, на что посягает преступник (жизнь, здоровье, свобода, собственность).

Объективная сторона — само деяние, его последствия и причинная связь между ними.

Субъект преступления — лицо, совершившее преступление (должно быть вменяемым и достигшим определенного возраста).

Субъективная сторона — вина, мотив, цель преступника (умысел или неосторожность).

В данном проекте мы будем последовательно применять эти понятия для анализа действий персонажей.

1.2. Социальные регуляторы: соотношение права, морали и обычая

Общественная жизнь регулируется множеством норм. Основными социальными регуляторами являются:

Право — система общеобязательных, формально определенных норм, установленных государством и обеспеченных его принудительной силой.

Мораль — система норм и принципов, основанных на представлениях общества о добре и зле, справедливости и несправедливости. Нарушение морали влечет общественное осуждение, но не юридическую ответственность.

Обычай — правило поведения, сложившееся исторически и вошедшее в привычку.

В идеальном обществе эти регуляторы действуют согласованно. Однако в критических ситуациях (как в сказке) между ними может возникнуть

конфликт: то, что справедливо с точки зрения морали (спасение Мухи), может быть незаконно с точки зрения права (самосуд).

1.3. Правовой нигилизм как социальное явление: причины и формы проявления

Правовой нигилизм — это отрицание социальной ценности права, неверие в его способность регулировать общественные отношения, неуважение к закону. Это одна из форм деформации правосознания.

Причины правового нигилизма могут быть разными: исторические традиции (недоверие к власти), несовершенство законов, низкая правовая культура населения, бездействие правоохранительных органов.

Формы проявления правового нигилизма варьируются от простого неуважения к праву (переход улицы в неположенном месте) до активного отрицания его роли (самосуд, игнорирование судебных решений). В сказке «Муха-Цокотуха» мы увидим яркий пример нигилизма в поведении гостей, которые отказываются помогать имениннице, полагаясь не на закон или мораль, а на инстинкт самосохранения.

Глава 2. Правовой анализ сюжета «Мухи-Цокотухи»

2.1. Квалификация действий «Старичка-Паучка»

С точки зрения Уголовного кодекса РФ, в действиях «Старичка-Паучка» усматриваются признаки тяжкого преступления.

Анализ захвата и удержания Мухи (ст. 126, 127 УК РФ)

В тексте сказки читаем: *«Вдруг какой-то старичок-паучок нашу Муху в уголок поволок — хочет бедную убить, Цокотуху погубить!»* Далее следует описание: *«руки-ноги он Мухе веревками крутит»*.

Данные действия подпадают под признаки двух составов:

Статья 126 УК РФ «Похищение человека». Паук совершает захват Мухи (против ее воли) и перемещает ее в другое место («в уголок»). Это деяние является особо тяжким преступлением.

Статья 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Даже если не считать перемещение похищением, удержание Мухи с помощью веревок, лишение ее возможности передвигаться, образует состав незаконного лишения свободы.

Оценка угрозы убийством и покушения на жизнь (ст. 30, 105 УК РФ)

Паук не только лишает Муху свободы, но и высказывает намерение лишить ее жизни: *«хочет бедную убить»*. С юридической точки зрения, это обнаружение умысла. Однако далее следуют активные действия: *«зубы острые в самое сердце вонзает»*.

Это уже не просто угроза, а непосредственные действия, направленные на причинение смерти. Поскольку смерть не наступила (благодаря вмешательству Комара), содеянное следует квалифицировать как **покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ)**.

Вывод: действия Паука содержат признаки тяжких и особо тяжких преступлений против личности и свободы.

2.2. Правовая оценка поведения гостей

Не менее интересен с точки зрения права анализ поведения гостей. Когда Муха попадает в беду и просит о помощи (*«а злодей-то не шутит, руки-ноги он Мухе веревками крутит, зубы острые в самое сердце вонзает»*), реакция окружающих однозначна: *«А жуки-червяки испугались, по углам, по щелям разбежались: тараканы под диваны, а козявочки под лавочки, а букашки под кровать — не желают воевать!»*

Бездействие очевидцев и его квалификация по ст. 125 УК РФ

В действиях гостей формально усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Состав данного преступления включает:

- Заведомое оставление лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.
- Лишение лица возможности принять меры к самосохранению.
- Наличие у виновного возможности оказать помощь.

Муха находится в беспомощном состоянии (связана), она лишена возможности спастись самостоятельно. Гости в свою очередь имели возможность ей помочь, но пренебрегли этим.

Проявления правового нигилизма в поведении толпы

Поведение гостей — это классический пример **правового нигилизма**. Призывы Мухи: *«Я вас поила, я вас кормила, не покиньте меня в мой последний час!»* — являются апелляцией к нормам морали и обычая (благодарность, взаимопомощь). Однако эти нормы не срабатывают. Гости не верят ни в мораль, ни в закон, ни в возможность справедливости. Они руководствуются инстинктом самосохранения, демонстрируя полное пренебрежение к судьбе ближнего. Это и есть правовой нигилизм на бытовом уровне, подкрепленный страхом.

2.3. Гражданско-правовая оценка находки

Сюжет сказки начинается с важного события: *«Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо! Муха по полю пошла, Муха денежку нашла»*.

Анализ ст. 227 ГК РФ и ст. 1102 ГК РФ

С точки зрения Гражданского кодекса, ситуация с находкой регулируется статьей 227 ГК РФ «Находка». Согласно данной статье,

нашедший потерянную вещь (клад) обязан вернуть ее владельцу или заявить в полицию.

Муха не предпринимает никаких попыток найти хозяина денежки. Вместо этого она немедленно тратит средства: *«Пошла Муха на базар и купила самовар»*. С юридической точки зрения, это является **неосновательным обогащением (ст. 1102 ГК РФ)** — приобретением имущества за чужой счет без установленных законом оснований.

Глава 3. Проблема восстановления справедливости в условиях отсутствия правоохранительной системы

3.1. Образ Комара как правоприменителя

В тот момент, когда судьба Мухи висит на волоске, появляется спаситель — Комар. Его действия являются ключевыми для понимания проблемы самоуправства.

Действия Комара как необходимая оборона (ст. 37 УК РФ)

Комар врывается на место преступления: *«Вдруг откуда-то летит маленький Комарик, и в руке его горит маленький фонарик. "Где убийца, где злодей? Не боюсь его когтей!"»*

Сначала Комар действует в рамках необходимой обороны. Он пресекает преступление и освобождает заложника. Он — стихийный «супергерой», решившийся на вмешательство. **Статья 37 УК РФ** гласит, что не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности от общественно опасного посягательства. Комар защищает Муху от явного, реального и опасного нападения Паука. Он прогоняет Паука, освобождает Муху. На этом этапе его действия абсолютно правомерны.

Признаки превышения пределов необходимой обороны и самоуправства

Однако на этом история не заканчивается. После освобождения Мухи Комар совершает следующее: *«Подлетает к Пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает»*.

Комар не является представителем власти (нет спецзвания, приказа, погон). Он вершит самосуд, хотя не имеет на это права. В правовом государстве функцию наказания выполняет суд, а не частное лицо. Действия Комара содержат признаки **самоуправства (ст. 330 УК РФ)**. Отрубание головы преступнику, который уже не оказывает сопротивления, может трактоваться как **превышение пределов необходимой обороны**, а если состав рассматривать отдельно — как **убийство (ст. 108 УК РФ)**.

Проблема легитимности вмешательства частного лица

Таким образом, Комар предстает **амбивалентным (двойственным) образом**. С одной стороны, он герой, спасший Муху. С другой — он убийца, присвоивший себе государственные функции. Проблема легитимности заключается в том, что у Комара нет законных оснований для применения силы в качестве наказания. Он действует из благих побуждений, но вне правового поля.

3.2. Социальные предпосылки самоуправства

Почему же Комар вынужден действовать именно так? Ответ кроется в устройстве мира, изображенного в сказке.

Отсутствие государства и правоохранительных органов как причина самосуда

В мире «Мухи-Цокотухи» полностью отсутствуют какие-либо признаки государства и правоохранительной системы.

Там нет:

- Полиции, которую можно было бы вызвать.
- Суда, который мог бы справедливо наказать Паука.
- Тюрем, чтобы изолировать преступника.

Это мир, в котором у слабого (Мухи) нет защиты, кроме частного лица (Комара). Самоуправство в данном случае — не столько следствие кровожадности Комара, сколько **вынужденная мера**, продиктованная отсутствием государственных институтов. Если бы в мире сказки был суд, Комар мог бы сдать Паука властям. Но суда нет, и единственный способ гарантировать, что Паук не нападет снова — физически его уничтожить.

Глава 4. Авторская позиция и ценностные ориентиры

4.1. Отношение К.И. Чуковского к праву и справедливости

Анализ текста сказки позволяет сделать некоторые предположения о том, как сам автор относился к вопросам права и справедливости.

Торжество справедливости при отсутствии закона

В финале сказки справедливость торжествует: злодей наказан, Муха спасена, все ликуют и пляшут. Читатель испытывает моральное удовлетворение. Важно, что Чуковский создает ситуацию, где добро побеждает зло **в отсутствие закона**. Его мир — это мир морали, а не права.

Симпатия автора к «силовому» методу при отсутствии формальных правовых институтов

Чуковский явно симпатизирует Комару. Комар описан как положительный герой: он смелый и решительный. Автор не осуждает его за убийство, а, наоборот, преподносит это как подвиг. Формальные же институты (полиция, суды) в художественном мире сказки отсутствуют.

Гражданская позиция автора

Чуковский показывает, что в обществе, лишенном правосознания и взаимовыручки (трусость гостей), единственным гарантом безопасности становится случайный «герой-одиночка». Это не столько пропаганда самосуда, сколько констатация печального факта: когда все боятся, один смелый решает все.

4.2. Ценностные ориентиры

Проект позволяет сделать следующие выводы о ценности права в обществе:

Хрупкость правопорядка

«Муха-Цокотуха» — наглядная модель того, как быстро общество скатывается в хаос при отсутствии работающих правоохранительных органов.

Оценка самоуправства как недопустимого, но вынужденного явления

С современной правовой точки зрения, самоуправство недопустимо. Государство обладает монополией на насилие и наказание. Если каждый начнет вершить суд самостоятельно, общество погрузится в хаос и кровную месть. Однако анализ сказки показывает, что самоуправство является **вынужденным** там, где государства нет или оно не работает. Хотя Комар и выступает как герой, его победа не создает системы. Она не гарантирует, что завтра не придет «приспешник паука» или сам Комар не станет тираном.

Обоснование ценности правового порядка и легитимных правоохранительных органов

Главный вывод, который следует из анализа «Мухи-Цокотухи», — это понимание **ценности правового государства**. Сказка показывает нам мир,

в котором *нет* полиции и судов. Мы понимаем, что защита прав человека не может зависеть от появления «стихийного супергероя» (Комара). Необходима **сильная и легитимная судебная система**. Мы, живя в реальном мире, должны ценить наличие правоохранительной системы. Задача граждан — не прятаться «под диваны» как гости Мухи, а взаимодействовать с правоохранительными органами и повышать свою правовую культуру.

Заключение

Основные выводы по задачам проекта

В ходе выполнения проекта были решены все поставленные задачи:

Квалификация действий Паука: действия «Старичка-Паучка» содержат признаки тяжких преступлений: похищение человека (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) и покушение на убийство (ст. 30, 105 УК РФ).

Анализ бездействия очевидцев: поведение гостей демонстрирует признаки правового нигилизма и может быть квалифицировано как оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), поскольку они имели возможность помочь Мухе, но сознательно уклонились от этого.

Оценка действий с найденной денежкой: распоряжение найденной денежкой (покупка самовара) противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, а именно ст. 227 ГК РФ («Находка»), и может рассматриваться как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).

Оценка вмешательства Комара: вмешательство Комара носит двойственный характер. Его действия по спасению Мухи являются необходимой обороной (ст. 37 УК РФ), однако последующее убийство Паука выходит за рамки обороны и содержит признаки самоуправства (ст. 330 УК

РФ). Социальной предпосылкой самоуправства является полное отсутствие в сказочном мире правоохранительной системы и государства.

Соотношение справедливости и закона: моральная справедливость (спасение Мухи, наказание злодея) в сказке торжествует, но достигается она внеправовыми методами. Это демонстрирует, что справедливость без опоры на закон носит случайный, нестабильный характер и не создает устойчивого правопорядка.

Итоговый тезис

Сказка К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», будучи проанализированной с точки зрения обществознания и права, предстает не просто детским стихотворением, а развернутой социальной моделью. Она наглядно демонстрирует **хрупкость общества, лишенного работающих правоохранительных институтов**, и показывает, к чему приводит правовой нигилизм и социальная пассивность. Главный урок, который можно извлечь из этого анализа, — осознание необходимости сильного, легитимного и справедливого правового государства, где защита прав граждан осуществляется не случайными героями, а профессиональной и подотчетной обществу правоохранительной системой.

Список литературы

- Уголовный кодекс Российской Федерации.
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Чуковский К.И. «Муха-Цокотуха».
- Учебная и научная литература по теории государства и права, социологии права.
- Материалы по финансовой грамотности и правовому анализу художественных текстов.